العمرة أو الحج فان قارنوا أو تمتعوا فقد أساؤا ويجب عليهم الدم لاساءتهم ولا يباح لهم الاكل من ذلك الدم ولا يجزئهم الصوم وان كانوا معسرين كذا فى التاتارخانية (ولو خرج المكى الى الآفاق) كالمدينة والكوفة (فى أشهر الحج أو قبلها) يعنى دخل مكة بعمرة فى أشهر الحج وحج من عامه (لا يكون متمتعا) أى على طريق السنة لوجود الالمام (سواء ساق الهدى) أى مع كون المامه بأهله بحسب الظاهر يقع فاسدا لكونه محرما (أو لم يسقه) فانه حينئذ يقع المامه صحيحا لكونه حلالا وذلك لان سوقه الهدى لا يمنع صحة المامه بخلاف الكوفى اذا ساقه لان العود مستحق عليه فاما المكى فلا يستحق عليه العود فصح المامه مع السوق كما يصح مع عدمه على ما صرح به غير واحد كصاحب البدائع والكرمانى وشراح الهداية وغيرهم لكن الكرمانى ناقضه فى منسكه حيث قال فى فصل حكم المكى اذا قرن أو تمتع فان لم يجاوز المكى الميقات الا فى اشهر الحج فليس بمتمتع وعندهما متمتع وان جاوز الوقت قبل أشهر الحج كان متمتعا عندالكل لان أشهر الحج قد دخلت وهو فى مكان جاز لاهله التمتع والقران فجازله التمتع أيضا انتهى ويؤيده ان أهل التفسير قالوا ان المراد بأهله فى قوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام نفسه سواء يكون له أهل معه أم لا وقد ذكر عز بن جماعة فى منسكه ان المكى اذا خرج الى بعض الآفاق لحاجة ثم رجع وأحرم بالعمرة فى أشهر الحج ثم حج من عامه لم يلزمه الدم باتفاق الاربعة انتهى والمراد بعدم لزوم الدم دم الجبر المتفرع على تركه السنة لان دم المتعة سواء يكون شكرا عندنا أو جبرا عند غيرنا فهو لازم اتفاقا فمقصوده ان تمتعه حينئذ يكون مسنونا غير مكروه بلا خلاف لكن لا بد من قيد خروجه من مكة الى الآفاق قبل اشهر الحج عندنا فان المسئلة فيها تفصيل على ما سبق وكلام الكرمانى يحمل على الوقتين لا على التناقض كما توهم المصنف فى الكبير واتى بأجوبة كلها ضعيفة الا الجواب بأن فى المسئلة روايتين وبأن ما ذكر أولا مطلق يحمل على انه فيمن خرج فى اشهر الحج عند ابى حنيفة لا غير ثم ذكر ثانيا مفصلا هذا وما فى شرح المجمع للمصنف ان المكى اذا خرج الى الكوفة وقرن أو تمتع صح ينبغى ان يحمل على أحد نوعيه او صح على اطلاقه لكن فيه التفصيل المذكور من حيث ان تمتعه اما مسنون فيجب دم شكر او غير مسنون فيجب دم جبر ولا يبعد ان يفرق بين المكى المستوطن وبين المكى المقيم فيمتنع تمتع الاول دون الثانى حيث ان سفره أبطل اقامته فيصدق عليه انه جمع بينهما بسفر واحد وهذا كله اذا كان خروجه الى الآفاق قبل الاشهر واما بعد دخولها فلا يجوز خروج المكى ومن بمعناه على قصد التمتع بلا نزاع لانه حينئذ ليس من اهله والله اعلم ثم اعلم ان المصنف ذكر ان كل من مسكنه داخل المواقيت فهو كالمكى بلا خلاف عندنا وكذا من فى نفس المواقيت واما الآفاقى اذا دخل الميقات او دخل مكة بعمرة وحل منها قبل اشهر الحج فان مكث بها حتى يحج فهو كالمكى وان خرج الى الآفاق قبل الاشهر فكالآفاقى او فيها فكالمكى عند ابى حنيفة وكالآفاقى عندهما

﴿ فصل ولا يشترط لصحة التمتع احرام العمرة من الميقات ﴾ اى كما يوهمه بعض الروايات (ولا احرام الحج من الحرم) أى لكون الاحرام من الميقات من جملة الواجبات (فلو احرم للعمرة داخل الميقات ولو من مكة او للحج من الحل) اى ولو من عرفة (ولم يلم بينهما الما صحيحا) اى برجوعه الى وطنه حلالا (يكون متمتعا) أى على الوجه المسنون (وعليه دم لترك الميقات) أى من الحرم أو الحل فى الصورتين (ولا يشترط ايضا ان يحرم بالعمرة فى أشهر الحج) أى بل يشترط ان يقع اكثر طوافه فيها (ولا ان يكون النسكان عن شخص واحد) لجواز ان يكون احدهما عن نفسه

والآخر

بلا استحقاق لذلك بعمل منى ولكن ابتداء منك بكرمك وجودك فأنفقت نعمك فى معاصيك وتقويت برزقك على سخطك واقنيت عمرى فيما لا تحب فلا تمنعك جراءتى عليك وركوبى مانهيتنى عنه ودخولى فيما حرمت على أن عدت على بفضلك ولم يمنعنى عودك على بفضلك ان عدت فى معاصيك فأنت العائد بالفضل وانا العائد بالمعاصى وأنت ياسيدى خير الموالى وأنا شر العبيد ادعوك فتجيبنى واسألك فتعطينى واسكت عنك فتبدؤنى واستزيدك فتزيدنى فبئس العبد انا ياسيدى ومولاى انا الذى لم أزل أسيئ فتغفر لى ولم أزل